

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

פ/25/1131

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר מינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 200. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 200, במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) שיעור הקצבה המלאה ליחיד יהיה בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום (להלן – קצבת יחיד מלאה)."

דברי הסבר

לאדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מחושבת קצבה על בסיס קצבת יחיד מלאה, ששיעורה 25% מהסכום הבסיסי. הסכום הבסיסי מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, אך אינו צמוד לשכר המינימום.

הקצבה הזעומה דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכל שהיא אינה מספיקה כהוא זה לצרכיו. על האדם עם המוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו, ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי, בנוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות החיים, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות מהוצאות של אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי. לפיכך, אין כל הגיון שהקצבה שיקבל אדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מלאה בגין נכותו ואובדן כושר עבודתו תפחת ממה שנחשב לשכר מינימלי במשק.

מוצע לכן להשוות את גובה הקצבה שעל בסיסה מחושבת קצבת הנכות לשכר המינימום, כדי לאפשר מחייה בכבוד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1367 ; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ו (2 בדצמבר 2015) ; פ/20/2633) על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/22/103), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/23/298), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/24/1409), על ידי חברת הכנסת גידא רינאוי-זועבי (פ/24/1711), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/1712), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1714), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/1763) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1764) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/336).

הצעת החוק זהה לפ/24/1711 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)